



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



OF/PMSMJ/COMPDEC/Nº022/2025

Santa Maria de Jetibá - ES, 04 de setembro de 2025.

Ao senhor

Paulo Rogério do Carmo Barboza

Secretário de Defesa Social

Assunto: Proposta de minuta para Lei do sobreaviso da Defesa Civil

Senhor Secretário, segue para apreciação a proposta de minuta de Lei do sobreaviso da Defesa Civil solicitada no processo **2025-0K2KN** peça #5.

Cordialmente,

Clystheres de Freitas

Matrícula 052449



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



MINUTA DE LEI

LEI Nº XXXX/2025

Altera a Lei Municipal nº 2.336/2020 para dispor sobre o percentual do adicional de sobreaviso no âmbito da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Santa Maria de Jetibá.

Art. 1º O art. 5º da Lei Municipal nº 2.336, de 09 de junho de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º Fica instituído no âmbito da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil o Plantão Extra e de Sobreaviso, visando a garantir o funcionamento da Defesa Civil no horário noturno, durante a semana e nos finais de semana, feriados e pontos facultativos, para prevenção e assistência à população do Município em eventos decorrentes de desastres, situações emergenciais ou de calamidade pública.

§1º O servidor convocado para o regime de sobreaviso fará jus ao adicional correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o valor do vencimento base do cargo efetivo.

§2º O adicional de sobreaviso será devido proporcionalmente ao tempo em que o servidor permanecer escalado, conforme regulamentação própria.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



MENSAGEM Nº ____/2025

Senhor Presidente, Senhores Vereadores,

Tenho a honra de submeter à elevada consideração dessa Colenda Câmara Municipal o incluso Projeto de Lei, que “Altera a Lei Municipal nº 2.336/2020 para dispor sobre o percentual do adicional de sobreaviso no âmbito da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Santa Maria de Jetibá”.

A Lei Municipal nº 2.336/2020 criou o Plantão Extra e de Sobreaviso como forma de assegurar o funcionamento da Defesa Civil em períodos noturnos, finais de semana, feriados e pontos facultativos, garantindo a pronta resposta em situações de desastres, emergências e calamidades públicas.

Entretanto, a referida norma não fixou o percentual do adicional de sobreaviso, o que inviabilizou sua aplicação prática e gerou entraves administrativos e jurídicos quanto à sua implementação.

O presente Projeto de Lei visa sanar essa lacuna legal, estabelecendo o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do servidor escalado em regime de sobreaviso, assegurando justa compensação pela disponibilidade exigida fora da jornada ordinária.

Trata-se, portanto, de medida necessária para dar efetividade ao regime de sobreaviso, valorizando os servidores que se mantêm à disposição da Administração Municipal e, sobretudo, fortalecendo a atuação da Defesa Civil em prol da segurança da população.

Diante do exposto, solicito o apoio dos Nobres Vereadores para a aprovação do presente Projeto de Lei.